

Публичная оферта Spyon

№ SPYON-OF-001 · Версия 1.0

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о заключении договора предоставления доступа к программному сервису Spyon и оказания сопутствующих информационно-аналитических услуг

Документ	SPYON-OF-001
Версия	1.0
Дата редакции	27 августа 2026 года
Статус	Проект для согласования
Адрес публикации PDF после утверждения	https://spyon.kz/contract.pdf

Редакция предназначена для внутреннего согласования перед публикацией. После утверждения статус проекта удаляется без изменения номера и версии документа.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ИТР Mining», БИН 161240002661, именуемое далее «Исполнитель», публикует настоящую Публичную оферту (далее — «Оферта») о заключении договора предоставления доступа к программному сервису Spyon и оказания сопутствующих услуг. Оферта адресована юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и их уполномоченным представителям, использующим Spyon в предпринимательской или профессиональной деятельности.

Оферта не предназначена для приобретения услуг физическими лицами исключительно для личных, семейных или бытовых нужд. Если Исполнитель начнет предоставлять Spyon в таком режиме, соответствующие условия должны быть отдельно приведены в соответствии с обязательными нормами законодательства о защите прав потребителей.

1. Термины и область применения

1.1. «Spyon» — программный сервис мониторинга, анализа, сопоставления и управления данными о товарах, ценах, предложениях и иных параметрах цифровых торговых площадок, доступный через интернет-интерфейс и иные поддерживаемые Исполнителем каналы.

1.2. «Заказчик» — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, от имени которого Пользователь принимает настоящую Оферту и использует Spyon.

1.3. «Пользователь» — физическое лицо, авторизованное Заказчиком на работу в Spyon.

1.4. «Тариф» — опубликованный в интерфейсе Spyon набор функций, лимитов, срока и цены доступа. Выбранный Заказчиком Тариф, период оплаты, дополнительные лимиты и сумма счета являются частью договора в соответствующем периоде.

1.5. «Дополнительные позиции» / «дополнительный лимит» — платное увеличение лимита позиций или иной квоты в пределах условий выбранного Тарифа.

1.6. «Маркетплейс» — независимый сторонний интернет-сервис, торговая площадка, сайт, API или иной внешний источник данных, не принадлежащий Исполнителю, если прямо не указано иное.

1.7. «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Оферты способом, предусмотренным разделом 2.

2. Порядок заключения договора и электронный акцепт

2.1. Оферта является публичным предложением заключить договор на изложенных условиях. Договор заключается в электронной форме и не требует подписания отдельного бумажного экземпляра, если иное не согласовано Сторонами индивидуально.

2.2. Акцепт совершается уполномоченным представителем Заказчика путем одновременного: (а) заполнения регистрационных данных; (б) установки обязательной отметки о принятии Оферты; и (с) отправки регистрационной формы / подтверждения действия в интерфейсе Spyon. Оплата счета и фактическое использование сервиса дополнительно подтверждают принятие условий в соответствующей части.

2.3. Рекомендуемая обязательная формулировка отметки в интерфейсе: «Я подтверждаю, что уполномочен(а) действовать от имени указанной компании, ознакомился(ась) с Публичной офертой Spyon и безоговорочно принимаю ее условия».

2.4. Пользователь заверяет Исполнителя, что обладает необходимыми полномочиями действовать от имени Заказчика. Риск действий лица, получившего доступ к корпоративной учетной записи или указанному Заказчиком email вследствие нарушения Заказчиком требований безопасности, несет Заказчик, если иное не установлено законодательством или если компрометация произошла по вине Исполнителя.

2.5. Для доказуемости акцепта Исполнитель вправе сохранять: идентификатор Заказчика и Пользователя, email, наименование/БИН Заказчика, дату и время акцепта, номер и версию документа, контрольную сумму (hash) редакции, точный текст отметки, IP-адрес, user-agent и язык документа. Такая запись является частью электронного журнала юридически значимых событий.

2.6. Актуальная редакция Оферты публикуется на сайте <https://spyon.kz/>. PDF-версия настоящего документа предусмотрена по адресу <https://spyon.kz/contract.pdf>. Версия, акцептованная Заказчиком, должна сохраняться в неизменяемом виде и быть доступной для последующего воспроизведения.

3. Предмет договора

3.1. Исполнитель предоставляет Заказчику удаленный доступ к Spyon в пределах выбранного и оплаченного либо пробного периода, а также оказывает сопутствующие технические и информационно-аналитические услуги, доступные в интерфейсе.

3.2. Spyon является инструментом автоматизации и аналитики. Исполнитель не принимает за Заказчика коммерческие, ценовые, закупочные, кадровые, юридические или иные управленческие решения и не гарантирует достижение конкретного объема продаж, прибыли, позиции в выдаче Маркетплейса либо иного коммерческого результата.

3.3. Конкретный состав функций может отличаться по Тарифам, Маркетплейсам и технической доступности внешних источников. Описание функций в интерфейсе, счете и документации применяется совместно с настоящей Офертой.

4. Регистрация, учетные записи и безопасность

Заказчик предоставляет достоверные регистрационные и контактные данные и поддерживает их актуальность.

Заказчик назначает Пользователей и самостоятельно отвечает за предоставленные им права доступа.

Учетные данные являются персональными для конкретного Пользователя; передача пароля третьим лицам не допускается.

Заказчик обязан незамедлительно уведомить Исполнителя о подозрении на компрометацию учетной записи.

Исполнитель вправе временно заблокировать учетную запись при признаках несанкционированного доступа, автоматизированного злоупотребления, угрозы безопасности или нарушения закона.

5. Тарифы, пробный период, счета и оплата

5.1. Актуальные Тарифы, цены, валюта, лимиты и доступные периоды отображаются до подтверждения выбора. Цена конкретного периода фиксируется в сформированном счете, если иное прямо не указано в интерфейсе.

5.2. НДС и иные обязательные платежи отражаются в счете и первичных документах в соответствии с применимым законодательством и налоговым статусом Исполнителя.

5.3. Пробный период (Trial), если предоставляется, предназначен для ознакомления, предоставляется однократно одному Заказчику и может иметь сокращенные функции/лимиты. Пробный период не является оплаченной услугой и не создает обязательства Исполнителя поддерживать его бессрочно.

5.4. До фактического подтверждения оплаты Исполнителем выбранный платный Тариф считается неоплаченным независимо от того, сформирован ли счет и загружен ли Заказчиком платежный документ. Заказчик вправе изменить такой Тариф. При смене ранее выставленный неоплаченный счет отменяется, а платежный документ, находящийся на проверке, снимается с проверки; история операций сохраняется.

5.5. Если текущий Тариф уже оплачен и активен, его оплаченный период не прекращается вследствие выбора другого Тарифа. Новый оплаченный Тариф начинает действовать после окончания текущего оплаченного периода, если иное прямо не согласовано в интерфейсе или индивидуальном договоре.

5.6. Повторный выбор того же активного Тарифа может использоваться как продление. Новый оплаченный период начинается после окончания текущего периода, если интерфейс не предусматривает иной вариант.

5.7. Загрузка платежного документа не является безусловным подтверждением оплаты. Оплата считается подтвержденной после подтверждения Исполнителем факта поступления денежных средств либо иного предусмотренного Исполнителем подтверждения.

5.8. Доступ к платному периоду активируется после подтверждения оплаты. При задержке межбанковского перевода, ошибке назначения платежа или необходимости идентификации платежа Исполнитель вправе запросить уточняющие сведения и активировать доступ после установления факта оплаты.

6. Дополнительные лимиты и позиции

6.1. При наличии соответствующей функции Заказчик может приобрести дополнительные позиции/лимиты для конкретного Маркетплейса или иного параметра.

6.2. До оплаты интерфейс должен показывать вид дополнительного лимита, количество, применимый Маркетплейс, базовую цену, период действия и итоговую сумму. Если применяется пропорциональный расчет, Заказчику показывается принцип расчета.

6.3. Дополнительный лимит не действует дольше основного оплаченного Тарифа, к которому он относится, если иное прямо не указано при покупке.

6.4. Дополнительный лимит активируется после подтверждения оплаты Исполнителем. Отдельная ручная процедура подтверждения такого лимита не требуется, если она не предусмотрена специальными условиями конкретного продукта.

7. Маркетплейсы и внешние источники

7.1. Sruon взаимодействует с независимыми Маркетплейсами и внешними источниками. Исполнитель не является владельцем или представителем соответствующих Маркетплейсов и не контролирует их правила, интерфейсы, API, антибот-механизмы, лимиты запросов, географические ограничения, доступность сайтов и качество исходных данных.

7.2. Подключение конкретного магазина может требовать отдельной технической проверки/подтверждения. Такая проверка относится исключительно к конкретному подключению Маркетплейса и не является

подтверждением регистрации Заказчика, его Тарифа или оплаты.

7.3. Исполнитель вправе временно ограничить, изменить способ работы или приостановить конкретную интеграцию, если Маркетплейс изменил технические условия, ввел новые ограничения, прекратил доступ к данным либо действия интеграции могут нарушать закон, права третьих лиц или устойчивость сервиса.

7.4. Цены, карточки, остатки, рейтинги, позиции и иные сведения, полученные из внешних источников, могут изменяться между моментом получения данных и моментом их просмотра Заказчиком. Исполнитель принимает разумные меры для корректной обработки полученных данных, но не гарантирует их абсолютную полноту, неизменность и совпадение с интерфейсом Маркетплейса в каждую секунду.

7.5. Ошибка, блокировка, недоступность или изменение Маркетплейса/внешнего API не считается нарушением Исполнителя само по себе. Исполнитель отвечает за собственную часть сервиса и предпринимает разумные технические меры для адаптации интеграции, если такая адаптация технически и юридически возможна.

8. Доступность, технические работы и устранение неисправностей

8.1. Если отдельный SLA не заключен, фиксированный процент доступности Sruon не гарантируется. Исполнитель принимает коммерчески разумные меры для стабильной работы сервиса и защиты данных.

8.2. Исполнитель вправе проводить плановые, аварийные и профилактические работы. О плановых работах Исполнитель по возможности уведомляет заранее через интерфейс или email. Срочные работы, необходимые для безопасности, предотвращения потери данных или адаптации к внешним изменениям, могут проводиться без предварительного уведомления.

8.3. Обращения в поддержку принимаются через интерфейс Sruon и/или по адресу corp@itpmining.kz. Обработка осуществляется в рабочие дни Республики Казахстан. Для корректной диагностики Заказчик предоставляет описание, время возникновения, скриншоты/логи и шаги воспроизведения, если это возможно.

8.4. Для критической воспроизводимой неисправности собственной инфраструктуры Sruon, полностью блокирующей доступ к сервису для Заказчика, Исполнитель начинает диагностику не позднее следующего рабочего дня и прикладывает разумные усилия к восстановлению в ориентировочный срок до 3 рабочих дней. Для некритических ошибок и отдельных функций ориентировочный срок устранения — до 10 рабочих дней. Эти сроки не являются отдельным SLA и могут быть разумно продлены, если исправление зависит от Маркетплейса, оператора связи, банка, браузера, внешнего провайдера, поставки обновления или иных обстоятельств вне разумного контроля Исполнителя.

8.5. Если полная недоступность Sruon произошла исключительно по вине Исполнителя и непрерывно продолжалась более 72 часов, Заказчик вправе направить обращение о продлении оплаченного периода на количество полных календарных дней подтвержденной недоступности. Продление является основным сервисным способом компенсации, если иное не предусмотрено обязательными нормами закона или индивидуальным договором.

8.6. Если выявленная неисправность является устранимой и не связана с умышленным нарушением со стороны Исполнителя, Заказчик до предъявления требования о досрочном прекращении договора или возмещении убытков по причине такой неисправности направляет Исполнителю уведомление и предоставляет разумный срок для устранения либо предоставления технически обоснованного плана исправления. Ориентировочно такой срок составляет до 10 рабочих дней с даты получения достаточной информации для воспроизведения проблемы, если иной срок не обусловлен критичностью, обязательными нормами законодательства или зависимостью от третьих лиц. Настоящий пункт не ограничивает права Заказчика в случаях, когда такие права не могут быть ограничены договором.

9. Права и обязанности Заказчика

своевременно оплачивать выбранные Тарифы и дополнительные лимиты;

использовать Spyon законно и только в рамках предоставленных прав;

обеспечивать законность передаваемых данных, материалов и учетных записей;

не предпринимать попытки обхода ограничений, вмешательства в инфраструктуру, декомпиляции, несанкционированного сканирования или эксплуатации уязвимостей;

не использовать Spyon для нарушения прав Маркетплейсов, правообладателей, субъектов персональных данных или иных третьих лиц;

своевременно сообщать об ошибках и инцидентах, способных повлиять на безопасность или целостность данных.

10. Права и обязанности Исполнителя

предоставлять доступ в объеме выбранного Тарифа и оплаченного периода;

принимать разумные организационные и технические меры защиты сервиса и данных;

обновлять, развивать и оптимизировать Spyon, сохраняя существенный объем уже оплаченной функциональности, кроме случаев, обусловленных законом, безопасностью либо изменениями внешних Маркетплейсов;

временно ограничивать отдельные функции или доступ при угрозе безопасности, нарушении настоящей Оферты, существенной просрочке оплаты, незаконной активности либо обязательном требовании государственного органа;

привлекать работников и подрядчиков при условии соблюдения конфиденциальности и требований к защите данных.

11. Интеллектуальная собственность

11.1. Исключительные права на Spyon, программный код, архитектуру, дизайн, базы служебных настроек, алгоритмы, документацию и иные элементы принадлежат Исполнителю и/или соответствующим правообладателям.

11.2. Заказчику предоставляется ограниченное, неисключительное, непередаваемое право использования Spyon в пределах срока и условий соответствующего Тарифа без передачи исходного кода и исключительных прав.

11.3. Заказчик сохраняет права на собственные данные и материалы. Для исполнения договора он предоставляет Исполнителю право технически обрабатывать такие данные в необходимом объеме, включая хранение, резервное копирование, преобразование форматов и отображение Пользователям Заказчика.

11.4. Обезличенная и агрегированная техническая статистика, не позволяющая идентифицировать Заказчика или физическое лицо, может использоваться для улучшения качества, производительности и безопасности Spyon.

12. Конфиденциальность и персональные данные

12.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность полученной друг от друга информации ограниченного доступа и использовать ее только для исполнения договора, если иное не предусмотрено законом или письменным соглашением.

12.2. Порядок обработки персональных данных Пользователей регулируется Политикой конфиденциальности и Соглашением Spyon, опубликованными по адресу <https://spyon.kz/politics.pdf>.

12.3. Заказчик несет ответственность за наличие законного основания для передачи Исполнителю персональных данных своих работников, представителей и иных лиц, если такие данные загружаются

Заказчиком в Sruon.

13. Гарантии и ограничения результата

13.1. Исполнитель гарантирует наличие у него прав на предоставление доступа к Sruon и обязуется оказывать услуги добросовестно и профессионально в объеме настоящей Оферты.

13.2. Sruon не является юридической, финансовой, аудиторской, налоговой или инвестиционной консультацией. Любые аналитические показатели требуют самостоятельной оценки Заказчиком.

13.3. Исполнитель не гарантирует отсутствие всех программных ошибок, поскольку сложное программное обеспечение и внешние интеграции объективно могут содержать дефекты. Выявление дефекта само по себе не является существенным нарушением договора, если Исполнитель принимает разумные меры по его диагностике и устранению в порядке раздела 8.

14. Ответственность Сторон

14.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящей Офертой.

14.2. В пределах, допустимых законодательством, Исполнитель не возмещает упущенную выгоду, косвенные, последующие или репутационные потери, потери от решений Заказчика, основанных на данных внешних Маркетплейсов, а также убытки, возникшие из-за действий Пользователей Заказчика, недостоверных исходных данных, отказов связи, банков, Маркетплейсов и иных третьих лиц.

14.3. Совокупная договорная ответственность Исполнителя по требованиям, связанным с одним событием или серией взаимосвязанных событий, в пределах, разрешенных законом, ограничивается суммой фактически уплаченной Заказчиком Исполнителю за Sruon за три календарных месяца, непосредственно предшествующих событию, послужившему основанием требования. Ограничение не применяется к умышленному нарушению и иным случаям, в которых ограничение ответственности запрещено законодательством Республики Казахстан.

14.4. Заказчик отвечает за действия своих Пользователей, незаконную загрузку/использование данных, нарушение прав третьих лиц и использование Sruon способом, противоречащим настоящей Оферте или законодательству.

15. Приостановление, прекращение и возвраты

15.1. Заказчик может прекратить использование Sruon в любое время. Прекращение использования само по себе не создает право на возврат стоимости уже начавшегося оплаченного периода, кроме случаев, прямо предусмотренных законом, настоящей Офертой или индивидуальным соглашением.

15.2. До начала будущего оплаченного периода Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с запросом на отмену такого периода. Возможность и сумма возврата определяются с учетом факта поступления средств, уже понесенных комиссий/расходов, требований законодательства и того, был ли доступ фактически предоставлен.

15.3. Исполнитель вправе приостановить доступ при существенной просрочке оплаты, угрозе безопасности, нарушении закона, злоупотреблении сервисом, компрометации учетной записи или обязательном требовании уполномоченного органа.

15.4. При прекращении договора Исполнитель блокирует доступ Пользователей и далее хранит/удаляет данные в соответствии с Политикой конфиденциальности и обязательными сроками законодательства.

16. Форс-мажор

Сторона освобождается от ответственности за неисполнение обязательства в той мере, в какой оно вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами вне разумного контроля Стороны, при наличии причинной связи и надлежащего уведомления другой Стороны. К таким обстоятельствам могут относиться масштабные аварии инфраструктуры, стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов, массовые сбои связи и иные обстоятельства, отвечающие требованиям законодательства Республики Казахстан. Само отсутствие денежных средств форс-мажором не является.

17. Изменение Оферты и версионность

17.1. Исполнитель вправе обновлять Оферту. Каждая редакция имеет номер, версию и дату. Новая редакция применяется к новым акцептам с момента публикации, а к действующим отношениям — после доведения изменений до Заказчика и в пределах, допустимых законодательством и настоящим разделом.

17.2. Условия уже оплаченного периода, включая цену и существенный объем оплаченного доступа, не изменяются задним числом в ущерб Заказчику, кроме случаев, прямо требуемых законодательством или необходимых для устранения угрозы безопасности/незаконности.

17.3. При существенных изменениях Исполнитель вправе запросить повторный акцепт в интерфейсе. До повторного акцепта отдельные новые функции могут быть недоступны, если их предоставление требует принятия обновленных условий.

18. Уведомления и юридически значимые сообщения

18.1. Юридически значимые сообщения могут направляться через интерфейс Sryon и на email, указанный Заказчиком. Заказчик обязан поддерживать контактные данные актуальными.

18.2. Сообщения Исполнителю по юридическим вопросам, претензиям и вопросам обработки данных направляются на corp@itpmining.kz, если иной адрес не указан в интерфейсе или индивидуальном документе.

18.3. Сервисные уведомления о безопасности, оплате, изменении статуса подключения, окончании Тарифа и иных событиях исполнения договора не являются маркетинговой рассылкой. Маркетинговые сообщения при их использовании должны иметь отдельное законное основание/согласие.

19. Применимое право и споры

19.1. К договору применяется право Республики Казахстан.

19.2. До обращения в суд Сторона направляет другой Стороне письменную претензию. Срок рассмотрения претензии — 15 рабочих дней со дня ее получения, если характер вопроса не требует объективно большего срока для получения документов или технического заключения; о таком продлении Сторона уведомляет заявителя.

19.3. При недостижении соглашения спор рассматривается судом Республики Казахстан по правилам подсудности, установленным законодательством Республики Казахстан, если Стороны не заключили отдельное арбитражное или иное соглашение о разрешении споров.

20. Заключительные положения

20.1. Недействительность отдельного положения не влечет недействительность остальных положений договора, если договор может исполняться без такого положения.

20.2. Индивидуальный письменный договор, подписанный Сторонами, имеет приоритет над Офертой в части прямых противоречий.

20.3. Заголовки используются только для удобства. Электронные журналы, счета, подтверждения оплаты, выбранные Тарифы и зафиксированные версии документов могут использоваться для подтверждения

содержания договорных отношений.

Реквизиты Исполнителя

Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «ITP Mining»
БИН	161240002661
Юридический адрес	Республика Казахстан, г. Астана, пр. Б. Момышулы, д. 12/А, секция «В», офис 305
Фактический адрес	Республика Казахстан, индекс 010010, г. Астана, пр. Б. Момышулы, д. 12/А, офис 305 (БЦ «Меруерт», секция «В»)
Телефон	+7 (7172) 702 598
Email для юридически значимых уведомлений	corp@itpmining.kz
Общий email	info@itpmining.kz
Банк	АО «Kaspi Bank», г. Астана
БИК	CASPKZKA
ИИК / IBAN	KZ20722S0000001855383 (KZT)
Кбе	17
Свидетельство по НДС	Серия 62001, № 1005454 от 01.01.2017
Генеральный директор	Тулубаев Дмитрий Сергеевич
Сайт сервиса	https://spyon.kz/